

감사결과 처분요구서

분류번호	2024-109	요구일자	2024.12.26.	처분종류	부서주의
처분대상부서	△△△△△실	조치부서	△△△△△·△△△팀 △△△△△팀	회신기일	2025.02.26.
건 명	정보화 업무 종합감사 - 하도급 절차 미준수 -				

1. 업무개요

△△△△△실은 △△△△△실의 주요 업무 수행을 위해 외부 용역사와 용역계약을 체결하여 업무를 수행하고 있다. △△△△△·△△△팀은 정보시스템 ○○○○○○ 업무를 위해 용역사(△△△·△△△ 컨소시엄)와 계약을 체결하여 업무를 수행하고 있으며 동 용역의 주요 과업은 △ 업무시스템 및 홈페이지 프로그램 운영 및 유지보수, △ 전산장비(H/W), 상용 소프트웨어, 시설장비의 운영 및 유지보수 등이다.

△△△△팀은 사이버보안관제센터 운영을 위해 용역사(△△△△△)와 위탁운영 계약을 체결하여 운영하고 있으며 동 용역의 주요 과업은 △ 실시간 보안관제 운영·확대 및 침해사고 대응, △ 보안취약점 분석·대응 등 선제적 예방활동 수행, △ 관계기관 협력체계 강화 및 평가 대응 등이다.

2. 관계법령 및 판단기준

「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제21조(하도급계약의 승인 등)에 따르면 하도급계약의 적정성 판단 세부기준에 따라 하도급 계약의 적정성을 판단한 결과 85점 이상인 경우 하도급을 승인할 수 있도록 되어 있다.

[소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침]

제21조(하도급계약의 승인 등) ① 국가기관등의 장은 제20조에 따른 승인신청에 대하여 별표 3 하도급계약의 적정성 판단 세부기준에 따라 하도급 및 다시 하도급 계약의 적정성을 판단한 결과 85점 이상인 경우 해당 하도급 및 다시 하도급 계약을 승인할 수 있다. 다만, 85점 이상인 경우라 하더라도 하도급 계약의 세부 조건 등으로 인하여 사업의 원활한 수행이 불가능하다고 판단되는 경우 그 사유를 기재하여 하도급 승인 거절을 통보할 수 있다.

또한, 「소프트웨어 진흥법 및 시행령」에 따르면 하도급 비율이 10%가 넘을 경우 하수급인과 공동수급체로 참여하도록 요구할 수 있고 SW사업자는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

[소프트웨어 진흥법 및 시행령]

제51조(하도급 제한 등) ⑥ 국가기관등의 장은 입찰공고 시 전체 소프트웨어사업금액 대비 입찰자가 하도급하려는 사업금액 비율이 대통령령으로 정하는 사업금액 비율 이상인 경우에는 입찰자로 하여금 특별한 사유가 없는 한 하수급인과 공동수급체로 참여하도록 요구할 수 있다.

시행령 제48조(하도급 제한 등) ⑤ 법 제51조제6항에서 “대통령령으로 정하는 사업금액 비율”이란 100분의 10을 말한다.

「○○○○○○○ ○○○○ 용역(20xx-20xx)」, 「○○○○○○ ○○○○ ○○○○ 용역(20xx-20xx, 20xx-20xx)」의 제안요청서에 따르면 「계약 및 관리감독에 관한 지침」에서 정한 바와 같이 하도급 관련 사항을 아래와 같이 정하고 있다.

[제안요청서의 하도급 관련 사항]

(하도급 사전승인) 본 사업의 하도급의 경우 「소프트웨어 진흥법」 제51조 및 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」(과학기술정보통신부 고시 제2021-100호, 2021.12.30)의 규정에 의하여 반드시 **하도급계약 전에 발주처로부터 사전승인을 받아야 함**

○ (하도급 계약의 적정성 판단 세부기준 명시) 하도급계약의 승인을 신청하는 경우, 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」에 따른 [하도급계약의 적정성 판단 세부기준]에 따라 적정성여부를 판단하며, **평가점수가 85점 이상인 경우에 한하여 하도급계약을 승인**. 다만, 85점 이상인 경우라 하더라도 하도급 계약의 세부 조건 등으로 인하여 사업의 원활한 수행이 불가능하다고 인정되는 경우 그 사유를 기재하여 하도급 승인 거절을 통보할 수 있음.

20xx.xx월 △△△△은 하도급 관리 강화를 위해 ‘(△△△△△) 하도급 관리방안 재안내 및 소프트웨어사업 하도급 사전 승인 요청’라는 문서를 통해 하도급 관리방안을 안내하였다. 동 문서에 따른 하도급 승인 절차는 아래와 같다.

[하도급 승인 절차]

파트너	발주부서		조달부서
① 하도급 신청	② 하도급 승인 검토 ③ 하도급 승인 내부결재 - 비율, 금액, 상생결제 등 - 협조결재 : △△부서 ⑥ 하도급 승인 및 관리	공정거래 승인검토 표준목록 ✓하도급 적정성 평가결과 확인 ✓상생결제 계좌 개설여부 확인 ✓상생결제 지급완결 확인(완료 시)	④ 공정거래 준수확인 - 적정성, 상생결제 ⑤ 검토결과 회신 - 하도급 추가 시, 변경계약 추진

3. 감사결과 확인된 문제

1) △△△△△ · △△△팀

△△△△△ · △△△팀은 「○○○○○○○ ○○○○○○ 용역」 관련, 하도급사가 참여하고 있음에도 불구하고 입찰시 제안요청서에서 정한 하도급 승인절차를 지키지 않았다. 20xx-20xx년간 용역업무에 대해 입찰을 진행하여 △△△ · △△△ 컨소시엄을 용역사로 선정하였고 동 계약에 하도급사가 참여하였으나 계약 첫해인 20xx년에는 제안요청서에 명시된 하도급 승인절차와 다르게 공문을 통한 하도급 승인절차가 없었다.

[정보시스템 ○○○○○○ 용역 하도급 절차 준수 여부]

용역 기간	용역사	하도급 여부	하도급 승인 공문	하도급 심사

20xx.x월에는 하도급사 변경으로 인해 아래와 같이 하도급 승인요청 공문을 접수하고 하도급 승인을 공문으로 통보하였다. 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제21조(하도급계약의 승인 등)에 따르면 제안요청서상에 기술된 바와 동일하게 하도급계약의 적정성 판단 세부기준에 따라 하도급 계약의 적정성을 판단한 결과 85점 이상인 경우 하도급을 승인할 수 있으나 적정성 판단 절차를 거치지 않고 승인하였다. 또한 △△△△의 안내와 같이 하도급 승인시 조달부서 협조결재를 득하지 않고 승인하였다.

[○○○○○ ○○○○○○ 용역 하도급 승인 내용]

원도급자	하도급자	승인 기간	금액(원)	하도급비율(%)

2) △△△△팀

△△△△팀은 「○○○○○ ○○○○ ○○○○ 용역」 관련, 하도급사가 참여하고 있음에도 불구하고 입찰시 제안요청서에서 정한 하도급 승인절차를 지키지 않았다. 20xx-20xx년, 20xx-20xx년간 ○○○○○○ ○○○○ ○○○○ 용역업무에 대해 입찰을 진행하여 ○○○○○○용역사로 선정하였고 하도급사로 ○○○○○○가 참여중(하도급 금액 비율 xx%)이었다.

「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제21조(하도급계약의 승인 등)에 따르면 제안요청서상에 기술된 바와 동일하게 하도급계약의 적정성 판단 세부기준에 따라 하도급 계약의 적정성을 판단한 결과 85점 이상인 경우 하도급을 승인할 수 있으나 하도급 심사 및 승인 공문처리 등 하도급 승인을 위한 관련 절차를 준수하지 않았다.

또한, 공동수급 활성화를 위해 하도급 비율이 10%가 넘을 경우 공동수급을 요구할 수 있고 SW사업자는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 하나 공동수급체를 구성하지 않았다.

[○○○○○ ○○○○ ○○○○ 용역 하도급 절차 준수 여부]

용역 기간	용역사	하도급 여부	하도급 승인 공문	하도급 심사

관련부서 의견 및 검토결과

△△△△팀은 제안요청서에 보안관제사업으로 통상적인 시스템 구축, 운영사업 등과 구분되므로 소프트웨어 진흥법 적용 대상이 아니며, 따라서 관련 규정 제48조를

준용하지 않는다고 되어 있고 하도급 내용이 물품의 단순 유지관리에 불과하여 적정성 평가를 생략한다고 답하였다.

그러나 제안요청서의 경우, 관련 규정에 「소프트웨어 진흥법」 및 동법 시행령 명시, ‘본 사업은 소프트웨어 진흥법 제50조, 같은 법 시행령 제47조 제1항 제2호, 제3호에 따른 내용 변경 및 그에 따른 계약금액·계약기간 조정이 필요한 경우, 계약대상자는 국가기관 등의 장에게 소프트웨어사업 과업변경요청서를 제출하여야 함’, ‘본 사업의 하도급의 경우, 「소프트웨어 진흥법」 제51조 및 같은 법 시행규칙 제14조, 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」(과학기술정보통신부고시)의 규정에 의하여 반드시 하도급계약 전에 협력단으로부터 사전 서면 승인을 받아야 함’ 등 소프트웨어 진흥법 관련 내용이 다수 포함되어 있어 소프트웨어 진흥법 적용 대상이 아니라는 △△△△팀의 설명과 모순되는 점이 확인되었다.

○○○○용역의 경우, 보안성 확보 필수, 전문기술 보호 등이 필요하여 코트라, 행정안전부에서 현재 추진중인 ○○○○ 용역 입찰의 경우, 하도급을 불허하고 있다. 그만큼 ○○○○ 용역은 보안이 중요하고 하도급 가능여부도 신중한 검토가 필요하나 이에 대한 심도 있는 검토 없이 하도급절차를 간소화하여 처리하였다.

4. 조치할 사항

△△△△△실(△△△△△·△△△팀, △△△△팀)은 △△△△△실 내의 하도급 현황을 파악하고 적정성 평가 등 관련 규정 및 지침에 부합하게 하도급 승인이 이루어질 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (부서주의)

감사종류	종합감사
------	------